

노동조합 '설립' 관련

노사관계론 : 실무 및 사례 중심

김현배 교수

주요 이슈

01 설립 방해

02 대항노조 설립

03 기존 노조 강화

04 노사협의회 등
대항조직 강화

들어가기에 앞서

- ✓ **노사관계와 법적 다툼**
 - ‘이전’과 ‘현재’의 의미
 - 법적 다툼은 왜 하나? 뭘 얻을 수 있나?
- ✓ **부당노동행위 Risk 와 노사관계**

들어가기에 앞서

- ✓ 노동관계에서 정부의 역할
 - 개별 근로관계 → (최저)법기준 준수
 - 집단노사관계 → (법기준을 통한) 힘의 균형

설립 방해

<https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=235370>
<https://www.joongang.co.kr/article/25229179>

✓ 시간 벌기 (& 실현 가능성)

- 신고서 수리 지연/반려 : 현재는 거의 불가능
- 시간벌기 최대치는 교대노조 확정까지

✓ 번 시간 활용

➤ 부당노동행위 Risk

설립 방해

➤ 부당노동행위 Risk

- ✓ 시간 벌기 -> 벌어야 하나?
- ✓ 번 시간 활용 -> 활용하는 게 맞나?
 뭘로 활용하나?

대항[어용]노조 설립

- 실현 가능성 : ‘어떻게’ 설립할 것인가?
- 실익 : 설립하는 게 ‘나을’ 것인가?
- 중장기적 관점 : ‘관리’ 가능한가?

➤ **부당노동행위 Risk**

붙임 1

복수노조의 갈등 유형

* 갈등유형은 「판례 및 판정례로 본 복수노조와 단체교섭(‘22.5.)」 참고하여 작성함

1. 갈등 유형 개요

유형	내용		비고
절차적 갈등 유형	1	교섭요구안 확정 과정	
	2	잠정합의안 마련 및 찬반투표	
	3	소수노조 교섭위원 배제	
	4	소수노조 요구사항 미반영	
	5	체결된 단체협약 소수노조에 미제공	
실체적 갈등 유형	규범적 부분		
	1	소수노조 조합원 가입대상에서 제외	
	2	교대노조에게만 적용되는 단체협약만 체결	
	3	복지기금, 해외연수 경비 등 차별	
	4	격려금 및 성과금 차별	
	5	인사발령시 소수노조 임원 차별	
	채무적 부분		
	1	노동조합 사무실 미제공	
	2	근로시간 면제 한도 배분	
	3	노조전임자 인정	
	4	교대노조의 유니온숍 규정	
	5	노동조합 게시판의 차별적 제공	
	6	교육시간 등 노동조합 활동 보장	
	7	조합비 공제	
	8	교대노조 창립기념일 휴일 지정	
기타 유형	1	신설노조의 근로시간면제 및 노조사무실	
	2	신설노조의 단체협약 적용	
	3	교대노조 지위유지기간	
	4	복수노조의 조합원 수 경쟁	
	5	회사 합병에 따른 교대노조 지위	

기존 노조 강화

<https://www.hankyung.com/article/2024010553691>
<https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=214184>

- 실현 가능성 : 강화 '할 수' 있나?
- 실익 : 강화하는 게 '나은'가?
- 중장기적 관점 : 강화 후에 어떤 관계가 될까?

➤ **부당노동행위 Risk**

노사협의회 등 대항조직 강화

<https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=209162>
<https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=219883>
<https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=221034>
<https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1136501.html>
https://www.g-e-news.com/article/Industry/2024/04/2024041709091450286ed0c62d49_1
<http://www.laborplus.co.kr/news/articleView.html?idxno=33654>

- 실현 가능성 : (어떻게) 힘을 실어줄 수 있나?
- 실익 : 노조보다 나은가? 뭐가 나은가?
- 중장기적 관점 : 이후에는 어떤 관계가 될까?

➤ **부당노동행위 Risk**



‘무엇’을 선택할 것인가?

선택하는 ‘이유’는 무엇인가?